رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٨٧ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٠٤ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/١هـ

الموضوعات

جامعات - طلاب - ماجستير - رسالة أكاديمية - امتناع عن عرض موضوع الرسالة على مجلس الكلية - التأخر في تقديم موضوع الرسالة - تسبب مجلس القسم في التأخر - عدم مضارة الطالب بخطأ مجلس القسم - عيب مخالفة النظم واللوائح - انتهاء الطلب العاجل بالفصل في الدعوى.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن عرض موضوع رسالتها للماجستير على مجلس الكلية - دفع المدعى عليها بفوات المدة النظامية على المدعية - تضمن النظام أن المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير لا تقل عن أربعة فصول دراسية ولا تزيد عن ثمانية - الثابت تقدم المدعية بموضوع رسالة الماجستير إلى مجلس القسم خلال المدة النظامية، وتأخر مجلس القسم في رفع موضوع الرسالة إلى مجلس الكلية حتى انتهاء المدة النظامية؛ مما لا تتحمل معه المدعية تبعات ذلك التأخر الذي تسبب فيه مجلس القسم - تعيب القرار محل الدعوى بعيب مخالفة النظم واللوائح - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحكم

- المادة (٣٦) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (١٤١٧/٦/٣) وتاريخ ١٤١٧/٨/٢٦هـ.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى فيما قدمه وكيل المدعية في صحيفة دعواه من أن موكلته تقدمت بمشروع الرسالة في يوم الأحد ١٤٤٢/١/١١هـ للأسبوع الأول من الفصل الثامن من المدة النظامية لمرحلة الماجستير، وجاءت الموافقة وإقرار مشروع الرسالة من قبل مجلس القسم بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء بتاريخ ١٤٤٢/٢/٢٧هـ، للأسبوع الثامن من هذا الفصل الدراسي، وعند طلبها الحصول على نسخة من قرار الموافقة من رئيس القسم امتنع عن ذلك، وفي تاريخ ١٤٤٢/٣/٣هـ نما إلى علم موكلته امتناع مجلس الكلية عن البحث موضوعاً في مشروع الرسالة، متعللاً بفوات المدة النظامية، وقد استند على قرار مجلس عمادة الدراسات العليا رقم (٥١) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ، وحيث إن من أهم أركان القرار الإداري ركن الاختصاص، والمراد به صدور القرار الإداري من المختص، وليس لمجلس عمادة الدراسات العليا اتخاذ قرار يخالف النظام أو اللائحة، وبناءً على ما نصّت عليه المادة (٦٦) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية الصادرة بقرار مجلس الجامعات رقم (١٤١٧/٦/٣) من أنه: "لمجالس الجامعات وضع القواعد والإجراءات التنظيمية والتنفيذية لسير الدراسات العليا بها بما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة"، وقد جاءت المادة (٤٢) من اللائحة بجواز التقدم بمشروع الرسالة في أي وقت بشرط اجتياز الطالب خمسين بالمئة على الأقل من المقررات الدراسية وأوجبت على مجلس

القسم، ومجلس الكلية، ومجلس العمادة، دراسة المشروع والبت فيه على ما يلي: "على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المئة على الأقل من المقررات الدراسية وبمعدل تراكمي لا يقل عن (جيد جداً) التقدم بمشروع الرسالة -إن وجدت- إلى القسم، وفي حال التوصية بالموافقة عليه يقترح مجلس القسم اسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد -إن وجد- أو أسماء أعضاء لجنة الإشراف مع تحديد رئيسها ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية، ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه بناءً على تأييد مجلس الكلية"، فليس لمجلس العمادة تجاوز حدود اختصاصه، وانتهى إلى طلب إلغاء قرار مجلس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية السلبي المتمثل بامتناعه عن النظر في مشروع الرسالة والبت فيها بالموافقة من عدمها، واتخاذ قرار تجاه ذلك، وعاجلاً وقف تنفيذ طي قيد موكلته من برنامج الماجستير حتى الفصل في أصل الدعوى. وبطلب جواب ممثل المدعى عليها، قدم مذكرةً تضمنت: أن موضوع الدعوى قد سبق الفصل فيه من قبل الدائرة الإدارية الثالثة بالمحكمة الإدارية ببريدة، وذلك بموجب الحكم القضائي الابتدائي في الدعوى رقم (٢٢٥) لعام ١٤٤٢هـ، وقد تقدمت المدعية بطلب استئناف الحكم المشار إليه لدى محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض، وتم قيد دعوى الاستئناف برقم (٢٩١٣) لعام ١٤٤٢هـ، ولا يزال طلب الاستئناف منظوراً أمام الدائرة الإدارية الثانية بالمحكمة المشار إليها، وحيث نصت الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية على أن: "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق

الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى". وأضاف التوضيح التالي: أولاً: أن طلب المدعية في هذه الدعوى من إلغاء قرار مجلس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية السلبي المتمثل في الامتناع عن النظر في مشروع رسالة المدعية العلمية مبني على قرار مجلس عمادة الدراسات العليا بالجامعة رقم (٥١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ، والذي تم حصر دعوى المدعية فيه بالقضية رقم (٢٢٥) لعام ١٤٤٢هـ، وقد تم الحكم بالدعوى كما تقدم ذكره. ثانياً: أن المستقر فقهاً وقضاءً أنه لا يجوز النظر في دعوى قد سبق الفصل فيها إلا بعد نقض الحكم ممن له حق إصداره. ومن حيث الموضوع، فإنه باستعراض الطلب العاجل تبين عدم توفر شرط الاستعجال فيه استناداً لما هو واردٌ في هذه المذكرة من دفوع. وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فيتضح أنها لا تستند إلى سند نظامي صحيح حيث إن المدعية قد التحقت بدراسة مرحلة الماجستير في الفصل الأول للعام الجامعي ١٤٣٧هـ لتخصص القرآن الكريم وعلومه، ونصت المادة (٣٦) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات على أن: "المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير لا تقل عن أربعة فصول دراسية ولا تزيد عن ثمانية فصول دراسية"، ونصت المادة (٤٢) من اللائحة المشار إليها أعلاه على أنه على طالب الدراسات العليا بعد إنهاء جميع متطلبات القبول واجتيازه خمسين في المئة على الأقل من المقررات الدراسية وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً، التقدم بمشروع الرسالة إلى القسم، وفي حال التوصية بالموافقة عليه يقترح مجلس القسم اسم المشرف على الرسالة والمشرف المساعد، أو أسماء أعضاء

لجنة الإشراف مع تحديد رئيسها، ويرفع بذلك إلى مجلس الكلية، ومجلس عمادة الدراسات العليا للموافقة عليه بناءً على تأييد مجلس القسم. كذلك تم إنذار المدعية بموجب خطاب رئيس قسم القران الكريم وعلومه المؤرخ في ١٤٣٩/٤/٢٣هـ لعدم جديتها في الدراسة، وذلك بناءً على تقرير المرشد العلمي المتضمن انقطاع المدعية عن البرنامج وأن تقييمها العام ضعيف، واستناداً لنص المادة (٥٢) من اللائحة المشار إليها والتي نصت على أنه: "إذا ثبت عدم جدية الطالب في الدراسة بناءً على تقرير المشرف على دراسته يتم إنذار الطالب بخطاب من القسم المختص، كذلك صدر قرار مجلس عمادة الدراسات العليا بما له من اختصاصات وصلاحيات رقم (٥١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ المتضمن أن: (يحدد الأسبوع السابع من الفصل الثامن للمدة النظامية للطالب كحد أقصى لعرض الخطة الدراسية والنظر فيها من قبل مجلس عمادة الدراسات العليا بغض النظر عن تاريخ رفع الطالب خطته بالنظام الأكاديمي)، كما أن المدعية لم تستكمل الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة (٤٢) من اللائحة المشار إليها أعلاه خلال المدة النظامية، على الرغم من إنذارها، وقد ترتب على تأخرها في رفع خطة بحثها فوات المدة النظامية؛ وبالتالي لم يتم رفع الخطة من مجلس القسم إلى مجلس الكلية بسبب انتهاء المدة المحددة لرفع الخطط الدراسية لطلاب الدراسات العليا والمحددة بقرار مجلس عمادة الدراسات العليا آنف الذكر؛ إذ لابد من رفعها قبل وقت كافٍ لنظر مجلس عمادة الدراسات العليا وإصدار قراره، وانتهى إلى طلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل

فيها. وبعرضها على وكيل المدعية، ذكر أنه قدم رداً عبر خدمة تبادل المذكرات تضمن: ١-أن الطلب في هذه القضية هو إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي "الفردي" مع وقف تنفيذه بصفة مستعجلة، بينما الطلب في القضية رقم (٢٢٥) لعام ١٤٤٢هـ هو إلغاء قرار جهة الإدارة اللائحي مع وقف تنفيذه بصفة مستعجلة. ٢-أنه غير صحيح من أن موكلته تم إبلاغها بالإنذار بتاريخ ١٤٣٩/٤/٢٣هـ، كما أن معدلها التراكمي هو بتقدير ممتاز. ٣-أن تقدم موكلته بمشروع الرسالة جاء موافقاً لما جاء في المادة (٤٦). ٤-أن مجلس القسم وافق على مشروع الرسالة في جلسته المنعقدة في ١٤٤٢/٢/٢٧هـ، في الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الأول لهذا العام، وقد أفاد بذلك المرشد العلمي على موكلته، وذكر أن مجلس الكلية هو الممتنع. وفي جلسة هذا اليوم حضر طرفا الدعوى، وقررا الاكتفاء فيما يتعلق بالرد على الطلب العاجل، وعلى موضوع الدعوى الأصلية، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان وكيل المدعية يطلب في دعواه إلغاء القرار السلبي المتمثل بامتناع المدعى عليها ممثلة بمجلس كلية الشريعة عن عرض مشروع رسالة الماجستير الخاص بموكلته؛ فإنّ الاختصاص ينعقد بنظرها للمحاكم الإدارية طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل

الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام الديوان. وحيث إن حقيقة دعوى وكيل المدعية هي الطعن في القرار السلبي المتمثل بامتناع مجلس كلية الشريعة عن عرض مشروع رسالة الماجستير الخاص بموكلته، وهذا القرار يعد من قبيل قرارات الامتناع التي لا تتحصن بفوات المدد؛ ذلك أن حالة الامتناع تلك تأخذ وصف الاستمرار، ويكون للمدعي حق الطعن في ذلك الامتناع في أي وقت ما دام الامتناع قائماً، وقد تقدمت المدعية بتظلمها للجامعة بتاريخ ١٤٤٢/٣/٨هـ، ثم تقدمت لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٦هـ؛ مما يعني أن الدعوى قد استوفت أوجه قبولها من الناحية الشكلية على النحو المبين في الفقرة (٤) من المادة (الثامنة) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن موضوع الدعوى، فإن المدعية قد التحقت بدراسة مرحلة الماجستير في الفصل الأول للعام الجامعي ١٤٣٧هـ لتخصص القرآن الكريم وعلومه، والثابت أن تقدمها بمشروع الرسالة بتاريخ ١٤٤٢/١/١١هـ -وذلك في الأسبوع الأول من الفصل الثامن من المدة النظامية لمرحلة الماجستير- إلى مجلس القسم الذي وافق عليها في جلسته المنعقدة في ١٤٤٢/٢/٢٧هـ -وذلك في الأسبوع السابع من الفصل الثامن- والثابت أنه لم يتم رفع مشروع الرسالة من مجلس القسم إلى مجلس الكلية بسبب انتهاء المدة المحددة لرفع الخطط الدراسية لطلاب الدراسات العليا والمحددة بقرار مجلس عمادة

الدراسات العليا رقم (٥١) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٨هـ، والذي نص على أنه: (يحدد الأسبوع السابع من الفصل الثامن للمدة النظامية للطالب كحد أقصى لعرض الخطة الدراسية والنظر فيها من قبل مجلس عمادة الدراسات العليا بغض النظر عن تاريخ رفع الطالب خطته بالنظام الأكاديمي)، ولما كانت المدعية أقامت دعواها الماثلة مطالبةً بإلغاء قرار المدعى عليها (مجلس كلية الشريعة) بالامتناع عن عرض موضوع رسالة الماجستير، وحيث إن المادة (٣٦) من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات نصت على أن: "المدة المقررة للحصول على درجة الماجستير لا تقل عن أربعة فصول دراسية ولا تزيد عن ثمانية فصول دراسية"، وبناءً على ما سبق فإنه يتبين أن المدعية قد تقدمت بمشروع رسالة الماجستير خلال المدة النظامية المذكورة في لائحة الدراسات العليا، وفي قرار مجلس عمادة الدراسات العليا المذكور أعلاه، مما يدل على أنها قامت بالواجب عليها نظاماً، ولم تتأخر عن تلك المواعيد المحددة. وأما كون مشروع الرسالة قد بقي لدى مجلس القسم لمدة تتجاوز الستة أسابيع حتى يتم إقراره، مما أدى إلى انتهاء المدة قبل رفعه إلى مجلس الكلية، فلا يمكن أن يتم تحميله على المدعية؛ لأن التأخير ليس عائداً إليها ولا بسببها، وكان على مجلس القسم البتّ في الطلب خلال مدة معقولة ولا يؤخره إلى آخر المدة التي حددها قرار مجلس عمادة الدراسات العليا. ولما كان القضاء الإداري يراقب مشروعية القرارات الإدارية، ويفحص سلامة القرار من جهة اختصاص مصدره بإصداره، وقيامه على السبب الواقعي والمبرر له نظاماً، وسلامة تكييف الوقائع المؤدية لإصدار القرار، كما

يراقب شكل القرار، ومدى توافقه مع صحيح أحكام النظام، وتطبيقه تطبيقاً سليماً، وصحة الغاية التي يهدف منها، فمتى ما استوفى القرار تلك الأوصاف أصبح من جملة القرارات الإدارية المشروعة لا يناله أحد بتغيير، ومتى ظهر للقضاء مخالفة القرار لأي من تلك الأوصاف حكم بعدم مشروعيته، وأهدر الآثار النظامية المترتبة عليه. وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى يتضح أن هناك تأخيراً من مجلس قسم القرآن الكريم وعلومه في عرض مشروع رسالة المدعية، مما أذهب عليها المدة النظامية لعرض الموضوع لدى مجلس الكلية؛ الأمر الذي يتضح معه سلامة موقف المدعية، وأن المدعى عليها تتحمل تبعات ذلك التأخير؛ ما يكون معه القرار محل الدعوى معيباً بعيب مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها؛ الأمر الذي تقضي معه الدائرة بإلغاء قرار مجلس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالامتناع عن عرض مشروع رسالة الماجستير للمدعية. ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من أن قرار مجلس عمادة الدراسات العليا تضمن أنه يحدد الأسبوع السابع من الفصل الثامن للمدة النظامية للطالب كحدٍ أقصى لعرض مشروعه بغض النظر عن تاريخ رفع الطالب خطته بالنظام الأكاديمي؛ ذلك أن هذا القرار يعالج مسألة تأخر رفع خطط طلبة الدراسات العليا إلى العمادة لإقرارها؛ وبالتالي حدد موعداً معيناً لا يمكن تجاوزه. وبالنسبة للمدعية فقد تقدمت بطلبها قبل انتهاء المدة بمدة كافية، ولا يمكن أن يكون بقاؤه لدى مجلس القسم لمدة تتجاوز الستة أسابيع بسبب المدعية، ولا يمكن تحميلها مسؤولية ذلك التأخير، بحيث لا يكون لدى تلك المجالس ضابطاً تسير

عليه، أو ترتيباً يضمن البت في الطلبات المقدمة خلال مدة معقولة؛ خصوصاً في ظل ما تشهده الجامعات من تطور فيما يخص التقنية الحديثة والعمل الالكتروني. كما تشير الدائرة إلى أن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن البحث والفصل في موضوع الطلب العاجل.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار مجلس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم السلبي المتمثل بالامتناع عن عرض موضوع رسالة الماجستير للطالبة (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه إلى: إلغاء قرار مجلس كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم السلبي المتمثل بالامتناع عن عرض موضوع رسالة الماجستير للطالبة (...) على مجلس الكلية.